ДОГОВОР-ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА от 23.01.2026.

Термины и определения

Если иное не указано в настоящей оферте, нижеуказанные термины имеют следующее определение:

Продавец: Индивидуальный предприниматель Шамасов Эдуард Радикович

Юридический адрес: 107553, Москва, Окружной пр-д, 10б, ап. 742

ИНН 860326052406

Покупатель: любое физическое лицо, приобретающее Товары для пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью, и акцептовавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.

Интернет-магазин, Сайт: канал дистанционной продажи Товаров Продавца, расположенный по адресу в сети Интернет: [вставить ссылку на сайт], при котором Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом на сайте описанием Товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, исключающих возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром либо образцом Товара при заключении договора купли-продажи.

Товар: объект материального мира в ассортименте, представленном Продавцом в Интернет-магазине.

Заказ: оформленный в соответствии с условиями настоящей оферты запрос Покупателя на приобретение Товара путем доставки по указанному Покупателем адресу.

Служба доставки: третье лицо, оказывающее услуги по доставке Товаров Покупателям.

Верификация: процедура, позволяющая установить реальность и принадлежность определенного номера телефона и/или электронной почты к конкретному физическому лицу, в результате которой Покупателю присваивается определенный ID и Личный кабинет, привязанный к верифицированному номеру телефона.

Личный кабинет: совокупность страниц Сайта, созданных в результате регистрации Покупателя и связанных с учетной записью Покупателя, в котором Покупателю доступно взаимодействие с Продавцом на предложенных Продавцом условиях.

1. Общие положения

1.1. Настоящая оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК является официальным предложением (публичной офертой) ИП Шамасова Э.Р. в адрес любого физического лица, обладающего дееспособностью и полномочиями на заключение с Продавцом договора розничной купли-продажи на условиях, определенных в настоящей оферте.

1.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами РФ.

1.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей оферты, в связи с чем Покупатель обязуется отслеживать актуальную редакцию настоящей оферты в Интернет-магазине. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.

1.4. Покупатель соглашается с полным текстом, со всеми приложениями и дополнительными разделами на Сайте, регистрируясь в Личном кабинете, оформляя Заказы либо путем прохождения Верификации по номеру телефона и/или электронной почты.

1.5. Покупатель соглашается с условиями продажи выбранных им Товаров путем оформления Заказа на Сайте. Совершение указанных действий является фактом, подтверждающим заключение договора между Покупателем и Продавцом.

1.6. В случае проведения Продавцом стимулирующих мероприятий – акций, в условиях акций, размещаемых на Сайте, могут быть установлены специальные положения, регулирующие порядок оформления Заказа и возврата Товара. При этом условия акций являются неотъемлемой

частью настоящей оферты и подлежат применению для лиц, участвующих в акциях. Оформление акционного Заказа и/или выполнение иных условий участия в акции означает согласие Покупателя с условиями соответствующей акции.

1.7. Регистрируясь на Сайте, Покупатель в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» предоставляет свое предварительное согласие на получение сообщений рекламного характера (в форме СМС и/или пуш-уведомлений, и/или посредством приложений и/или мессенджеров для смартфонов, и/или телефонных звонков, и/или иным образом на указанный Покупателем в личном кабинете номер телефона и адрес электронной почты).

2. Акцепт оферты

2.1. Акцептом настоящей оферты является оформление Покупателем Заказа на Товар.

2.2. Оформляя Заказ, Покупатель соглашается с тем, что он передает Продавцу свои персональные данные для реализации целей, указанных в настоящей оферте, и согласие на их обработку.

3. Регистрация на Сайте

3.1. Оформить Заказ в Интернет-магазине могут только зарегистрированные Покупатели, при этом зарегистрироваться на Сайте под одним номером телефона или адресом электронной почты можно только один раз.

3.2. Продавец не несет ответственность за точность и правильность информации, представленной Покупателем.

4. Предмет заключаемого договора

4.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в соответствии с настоящими условиями.

4.2. При оформлении Заказа в Личном кабинете Покупатель предоставляет Продавцу достоверную информацию о себе: имя, номер телефона, e-mail, адрес доставки, дату и время доставки. Покупатель имеет право повторить любой из Заказов.

4.3. Покупатель через Личный кабинет оформляет Заказ и оплачивает предложенными способами.

4.4. Право собственности на Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю при условии его полной оплаты.

4.5. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на страницах Интернет-магазина. Стоимость доставки предложенным на сайте образом входит в цену Товара.

4.6. Продавец вправе отказать в заключении договора и оформлении Заказа, если у Покупателя уже оформлены и не получены другие ранее оформленные Заказы на общую сумму от 20 000 (Двадцати тысяч) тыс. руб.

4.7. Если после получения Заказа обнаруживается, что на складе у Продавца отсутствует необходимое количество Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону и/или электронной почте. Покупатель вправе принять Товар в меньшем количестве с последующим возмещением Покупателю сумму переплаты (при оплате онлайн) либо попросить исключить отсутствующую позицию из Заказа. Если Покупатель не принимает меры для разрешения указанной ситуации в течение 24 часов с момента уведомления Продавцом Покупателя, Продавец вправе поставить Заказ в измененном виде, без отсутствующего Товара.

5. Доставка Заказа

5.1. Доставка производится курьерской службой по адресу, указанному Покупателем.

5.2. Покупатель до момент получения Товара получает чек на Товар в электронном формате.

5.3. После приемки Товара Покупателем Продавец не принимает претензий по количеству и внешнему виду Товара. При получении товара не Покупателем по адресу, указанному Покупателем, Покупатель самостоятельно несет ответственность за принятие Товара от имени Покупателя другим лицом.

6. Обязательства сторон

6.1. Покупатель обязуется своевременно оплатить в безналичном порядке в размере 100% (стопроцентной) предоплаты и принять Товар.

6.2. Продавец обязан передать Покупателю Товар в соответствии со оформленным Заказом.

6.3. Продавец обязан следить за качеством реализуемого Товара, сроками и особенностями его хранения и транспортировки.

6.4. Продавец вправе приостановить или прекратить регистрацию и доступ Покупателя в Личный кабинет, если Продавец будет обоснованно считать, что Покупатель осуществляет неправомерные действия.

7. Возврат Товара Покупателем

7.1. Товар - непродовольственная продукция для широкого потребления, в том числе: одежда и предметы атрибутики (майки, футболки, пр.), канцелярские товары, бижутерия, книги, кружки и иная посуда, плакаты и иная полиграфическая продукция, другие виды товаров, содержащих нанесенное изображение, выбранное Заказчиком в Сервисе или предоставленное для нанесения Заказчиком в соответствии с его Заказом.

7.2. В случае если получен Товар ненадлежащего качества (нарушение упаковки при транспортировке, брак товара), Покупатель обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней уведомить Продавца по телефону и/или электронной почте указанной на сайте. При подтверждение ненадлежащего качества Продавец обязуется оформить возврат Товара и произвести возмещение денежных средств.

8. Отзыв оферты

Отзыв оферты может быть осуществлен Продавцом в любое время, но это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключенным договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты в Интернет-магазине с указанием точного времени отзыва оферты по Москве, но не менее чем за 12 часов до факта наступления события отзыва действия оферты.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае наступления обстоятельств неопреодолимой силы, документально подтвержденных уполномоченными органами, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение заключенного договора розничной купли-продажи при условии уведомления соответствующей стороны о невозможности исполнения обязательств в течение 7 (семи) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.

9.2. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих разногласий путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ.

9.3. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный адрес доставки.

9.4. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Товара оказались не оправданы.

9.5. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.

9.6. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.

10. Заключительные положения

10.1. Условия, изложенные в настоящей оферте, обязательны для сторон в случае оформления Заказа Покупателем Товара у Продавца.

10.2. Покупатель гарантирует, что настоящие условия ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.